

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת שלמה קרעי

פ/25/251

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון – רישיון מיוחד לשיבת ביקור), התשפ"ג–2022

- תיקון סעיף 2 1. בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2(א), בסופו יבוא "ואם היא ניתנת חלף תושבות שנשללה מכוח סעיף 11א לחוק זה או חלף אזרחות שנשללה מכוח סעיף 11א או 11(ב)(1) לחוק האזרחות, התשי"ב–1952² – עד שנה".
- תיקון סעיף 3 2. בסעיף 3(2) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואם היא ניתנת חלף תושבות שנשללה מכוח סעיף 11א לחוק זה או חלף אזרחות שנשללה מכוח סעיף 11א או 11(ב)(1) לחוק האזרחות, התשי"ב–1952 – ובלבד שתקופת כל הארכה לא תעלה על שנתיים".

דבריו הסבר

עניינה של הצעת חוק זו בקביעת רישיון ישיבה בישראל חלף תושבות שנשללה מכוח סעיף 11א לחוק זה או חלף אזרחות שנשללה מכוח סעיף 11א לחוק האזרחות, התשי"ב–1952. וזאת עבור מי שאין בידיו רישיון לשיבת קבע מחוץ לישראל, אין בידיו אפשרות לרכישת זכות לשיבת קבע מחוץ לישראל ואין בידיו אזרחות נוספת.

אחת התכליות המרכזיות של חקיקת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 30), התשע"ח–2018, וכן של סעיף 11א לחוק האזרחות, התשי"ב–1952 הינה שלילת הזכויות הסוציאליות ממחבלים.

לאחר חקיקת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 30), התשע"ח–2018, אם ביקש שר הפנים לשלול תושבות או אזרחות למחבלים שאין באפשרותם לרכוש זכות לשיבת קבע מחוץ לישראל, הרי שהיו בפניו שתי אפשרויות לקביעת אותו רישיון חלופי. האחת, הענקת רישיון לשיבת ארעי בישראל (רישיון א/5) אשר גורר עמו זכויות סוציאליות מלאות. והשנייה, הענקת רישיון ביקור (רישיון ב/1) אשר אינו כולל זכויות סוציאליות, ולכן מגשים את תכלית החקיקה, אך לא ניתן להאריכו מעבר לשנתיים (בנוסף לשלושת החודשים של הרישיון הראשוני).

לפיכך הצעת חוק זו מבקשת לקבוע רישיון ביקור חדש אשר מחד אינו כולל את הזכויות הסוציאליות של רישיון לשיבת ארעי, ומאידך לא מוגבל באפשרות להארכתו. רישיון מיוחד לשיבה בארץ מגשים את

¹ ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

² ס"ח התשי"ב, עמ' 146.

תכלית החקיקה שנועדה לייצר הרתעה ולשלול את זכויותיהם הסוציאליות של מחבלים. רישיון זה מבטא את החלשת הזיקה בין המחבל לבין המדינה.

לאחר חקיקת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 30) התשע"ח–2018 התקיים דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת ביום ט' בטבת התשע"ט (17 בדצמבר 2018, פרוטוקול מס' 744) בנושא "יישום תיקון חוק הכניסה לישראל לעניין ביטול רישיון לישיבת קבע בשל מעורבות בפעילות טרור". הצעה זו מבקשת לרפא כשל משפטי שהתגלה בדיון זה, אשר במסגרתו התברר כי החוסר במעמד ייעודי למחבלים שמעמדם נשלל גורם לכך שלא ניתן ליישם את תכליות החוק – שלילת הזכויות הסוציאליות ויצירת הרתעה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/24/46).

הצעת החוק זהה לפ/24/46 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)